

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

El presente contrato de suscripción regula la utilización del servicio de consulta de información pública y listas restrictivas, entre **JURIDICAL ADVISER SAS** entidad, domiciliada en Bogotá, Constituida mediante documento privado de accionistas del 11 de agosto de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de agosto del 2009 bajo el número 01318897 del libro IX, todo lo cual se acredita según Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la misma ciudad, el cual se anexa. Representada por **JULIO ALFONSO PEÑA CAMARGO**, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 80.267.902 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal Suplente, tal como constan en el certificado mencionado, quien en adelante se denominará el **PROVEEDOR** y **EVENTOUR SPORT SAS** representada legalmente por **VICTORIA EUGENIA LUNA RIVERA** con cédula de ciudadanía 31.291.918 de Cali, quien se denominará el **SUSCRIPTOR**.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato consiste en permitir el acceso a la información contenida en las listas restrictivas y en general a la información pública ofertada por el **PROVEEDOR**, de acuerdo con el formulario de servicios.

SEGUNDA. PLAZO. - El término del presente contrato será de un año a partir de la fecha de suscripción.

PARÁGRAFO PRIMERO- Las partes acuerdan que este plazo será prorrogable automáticamente, salvo que con noventa (90) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento alguna de las partes manifieste su voluntad de no renovarlo por vía escrita.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR. - se obliga en ejecución del presente contrato a:

1. Comunicar al **PROVEEDOR** oportunamente a través de la página www.grupojurad.com o los canales dispuestos por él www.informemultiburo.co y/o www.listasdeinformados.com, para el reporte de las fallas, consultas y en general las PQR, que se detecten en la debida prestación del servicio.
2. Pagar oportunamente las facturas presentadas por los cargos de consumo de acuerdo con el plan elegido, otros conceptos autorizados por el Suscriptor relacionados o no con los servicios.
3. Si el suscriptor no recibe la factura conserva su obligación de pago, para la cual podrá solicitar un duplicado de la factura.
4. El suscriptor se obliga a pagar las facturas que conforme al contrato y sus anexos el proveedor le presente en el término previsto en las mismas o dentro de los 8 días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura.
5. En caso de mora el Suscriptor reconocerá y pagará al proveedor intereses de mora liquidados a la tasa máxima permitida por la ley, así como los costos de la cobranza judicial y extrajudicial, el suscriptor se entenderá en mora, sin necesidad de ningún tipo de notificación o reconvención judicial a partir de la fecha de vencimiento de la factura.
6. El suscriptor declara conocer las condiciones del plan tarifario seleccionado.

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

7. En caso de incumplimiento en el pago oportuno de los valores facturados, el Proveedor suspenderá la prestación de los servicios hasta tanto el suscriptor cancele los saldos insolutos.
8. El suscriptor acepta y se obliga a que la solicitud y uso de la información de Grupo Jurad, se empleara única y exclusivamente en las transacciones que corresponder al giro habitual de sus negocios y a utilizar la información con exclusivo fin de formarse un criterio sobre la persona o compañía consultada para evaluar el riesgo, prevenir que ciertas operaciones sean utilizadas para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, prevenir el fraude y las demás finalidades autorizadas por la ley. El resultado que obtenga el suscriptor al consultar sus productos es absolutamente confidencial y no se podrá reproducir en todo o en parte, ni suministrar por ningún medio a la persona evaluada ni a cualquier otro tercero, obligándose a responder hasta por culpa levisima de la conservación, cuidado y manejo de los informes por si o por cualquiera de los empleados o las personas que en cualquier forma tengan acceso a tales informes, y solo podrá exonerarse mediante la prueba de caso fortuito o fuerza mayor. Por lo anterior de que el suscriptor autónomamente negar una solicitud o no realizar una transacción, no puede indicar como razón el resultado que obtuvo al utilizar cualquiera de los productos que tenga activado.
9. El incumplimiento del suscriptor dará derecho al proveedor al reclamar al suscriptor los perjuicios causados.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. - Las partes acuerdan que el PROVEEDOR en desarrollo del contrato de suscripción tendrá las siguientes obligaciones de carácter especial:

1. Permitir el acceso a los usuarios asignados por el suscriptor, al uso de los servicios de consulta de información de acuerdo al plan seleccionado por el suscriptor.
2. Garantizar que la información que le proveedor suministre a el suscriptor en desarrollo de este contrato será fiel reflejo de los datos reportados en las fuentes que la aplicativo consulta.
3. El proveedor no puede garantizar la existencia o actualidad de toda cedula, Nit, o cualquier otro tipo de identificación, consultado en el aplicativo, pues el mismo está conformado por todos aquellos registros suministrados por las diferentes fuentes que lo conforman. En caso de no concordancia entre el nombre y el número de identificación de la persona natural o jurídica solicitada por el suscriptor o de inexistencia de información en el aplicativo sobre ella, podrá el proveedor entregar información indicando si el nombre y número de identificación suministrados coinciden con los datos que le han sido entregados por sus fuentes y los nombres que corresponda al número de identificación proporcionado por el suscriptor.
4. Mantener actualizada periódicamente la información de las listas objeto del presente contrato. En aras de poder contar en forma permanente con una fuente de información confiable.
5. Mantener las mejores prácticas en seguridad informática.
6. Generar y enviar según solicitud del Suscriptor un archivo con el detalle de las consultas efectuadas por los diferentes usuarios, el cual será soporte de la factura correspondiente.
7. Para los planes anuales anticipados el proveedor se obliga a generar el reporte de consultas realizadas por cada usuario de manera mensual.

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

QUINTA. REMUNERACIÓN. - El precio del contrato corresponde al total de las facturas generadas por concepto de los servicios contratados por el suscriptor durante la vigencia del contrato, de conformidad con el anexo de servicios que hace parte integral del presente contrato. El suscriptor deberá realizar los pagos en la periodicidad y montos establecidos en el anexo de servicio.

SEXTA. DECLARACIONES ESPECIALES DEL PROVEEDOR. - EL PROVEEDOR declara y garantiza que, a la fecha del presente Contrato:

1. Se encuentra debida y válidamente constituido bajo las leyes de Colombia;
2. Tiene la capacidad corporativa y el derecho legal para celebrar y ejecutar el presente Contrato;
3. La celebración y ejecución del presente Contrato, no tiene ni entrará en conflicto ni generará el incumplimiento de cualquier requerimiento de ley o disposición contractual aplicable al proveedor
4. El proveedor se reserva el derecho de aumentar las tarifas, dando al suscriptor aviso con no menos de 30 días calendario de antelación a la fecha en que hayan de entrar a regir los nuevos precios y siempre que el aumento en cuestión se ajuste a los cambios ocurridos con referencia al índice de precios al consumidor (IPC).

SEPTIMA. - OBLIGACIONES FISCALES: El proveedor acepta que las retenciones fiscales que le efectúe el suscriptor, para dar cumplimiento a disposiciones fiscales. De igual manera, las Partes serán responsables de manera independiente de las obligaciones fiscales que surjan del presente contrato.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD.- Para los efectos del presente contrato, se le dará tratamiento confidencial a toda la información suministrada por suscriptor, sus clientes, usuarios o terceros, bien sea comunicada verbalmente o contenida en bases de datos a las cuales tenga acceso el proveedor, así como a los productos, procesos y operaciones, métodos, información de naturaleza técnica, económica, financiera y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, políticas y manejo de actividades de la entidad, programas o sistemas de cómputo, información de clientes o interna del suscriptor, y en general, toda aquella información que esté relacionadas con marcas, nombres comerciales y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra que revele el suscriptor al proveedor con motivo del desarrollo del objeto del presente contrato. En consecuencia, las partes acuerdan tratar esta información como confidencial y, por lo mismo, no revelarla o divulgarla a terceras personas, sin importar el propósito para el cual se haga la revelación, sin previa autorización escrita, salvo que la revelación de la información sea requerida por una autoridad competente en uso de sus

facultades legales. Así mismo, se obligan a que todos sus empleados, administradores, directores, intermediarios, afiliados o cualquier otra persona relacionada, cumpla con esta cláusula de confidencialidad.

NOVENA. - CAUSALES DE TERMINACION. - El presente contrato se dará por terminado en los siguientes casos:

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

1. Mutuo acuerdo de las partes.
2. Incumplimiento de alguna de las obligaciones y responsabilidades, contraídas por las partes.
3. Por incurrir alguna de las partes en disolución, liquidación o insolvencia u otro hecho jurídico que afecte o pudiese afectar la relación normal entre las partes.
4. Por todas las demás señaladas en la ley.

De presentarse cualquiera de estas circunstancias, las partes podrán adoptar, de común acuerdo, dentro de los 15 días calendario siguientes a la ocurrencia de la causal, los mecanismos y condiciones para el manejo de los requerimientos que se encuentren en ejecución.

DECIMA- CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. - Para dar cumplimiento a las políticas internas del proveedor de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, el suscriptor se obliga a entregar la información requerida para tal efecto al proveedor y actualizar dicha información cada renovación de contrato. La información se entregará en forma veraz y verificable, para lo cual el suscriptor suministrará los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de dicha obligación dará derecho al proveedor a terminar anticipadamente el presente contrato.

DECIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - Toda información entregada o compartida será propiedad del proveedor. en consecuencia, la otra parte no utilizará dicha información para su propio uso o de terceros y la misma deberá ser devuelta o destruida a la finalización del contrato.

DECIMA SEGUNDA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES. - Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales del presente contrato, la ciudad de Bogotá D.C., cualquier notificación o comunicación que realicen las partes deberá ser enviada mediante comunicación escrita a las siguientes direcciones, donde se dejará constancia de su recibo:

Juridical Adviser Colombia SAS: Carrera 12ª No. 79-08 oficina 301, Bogotá

Eventour Sport SAS: Avda 5C Nte 23DN-35, Cali

Si una de las partes cambiare el lugar de notificación, deberá dar aviso previo y por escrito a la otra, so pena de que se entienda válidamente notificada la parte correspondiente en su dirección anterior

DECIMA TERCERA. - LEY APLICABLE: Para todos los efectos, este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia

DECIMA CUARTA. - ARBITRAMENTO: Agotadas todas las posibilidades de acordar una solución por la vía amigable, las diferencias que ocurran entre las partes por razón de la existencia, interpretación, desarrollo o terminación de la relación comercial, serán resueltas por el tribunal de Arbitramento, que estará compuesto por un (1) árbitro designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

constituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto-Ley 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 192 de 1995 y las demás normas concordantes con éstas, de acuerdo con las siguientes reglas: a) La organización interna del Tribunal se sujetará a lo previsto para tal efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. b) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo será final y obligatorio para las partes; c) El Tribunal funcionará en Bogotá D.C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, d) Los gastos, costos y honorarios que se causen con ocasión del Arbitramento, serán de cuenta de la parte que resulte vencida.

DECIMA QUINTA. - GASTOS: Los impuestos y gastos que se generen en desarrollo del presente contrato serán asumidos en su totalidad por el **PROVEEDOR**.

PARAGRAFO 1.- EL SUSRIPTOR reconocerá y pagará el IVA del 19% al **PROVEEDOR** en razón de la facturación de los servicios prestados.

DECIMA SEXTA- RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO. EL PROVEEDOR expresa que el software utilizado para el cumplimiento del objeto del presente contrato cuenta con las seguridades respectivas y debidamente licenciado y no puede ser distribuido o compartido con ningún tercero, es decir no podrá vender ni compartir con ninguna otra persona natural o jurídica el derecho ni las consultas propias.

PARAGRAFO. En caso de evidenciarse que el suscriptor mediante cualquier figura jurídica o no Jurídica comparte, comercializa, cede o regala el uso de la aplicación, o realiza las consultas para un tercero, el servicio se suspenderá de manera inmediata sin derecho a indemnizaciones. En todo caso el Suscriptor pagará al proveedor cada consulta que haya realizado para el tercero con un incremento del 50% del precio pleno vigente.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN MANEJADA. En los casos en que una de las partes entregue documentos o información de su propiedad, de manera física, esta deberá efectuarse por escrito mediante un acta suscrita por el funcionario responsable del cumplimiento del contrato en la que se relacionen los documentos e información que se está entregando. En el evento en que la información que sea transmitida a través de internet o cualquier otro tipo de comunicación en red o vía electrónica, a través de la cual las partes intercambien información, las partes deben garantizar que tienen implementados todos los sistemas de control y seguridad para certificar la integridad y no acceso de la información transmitida o almacenada en sus equipos, por parte de otros funcionarios o terceros a la terminación del objeto del contrato **EL PROVEEDOR** se obliga a devolver toda la documentación e información

que llegare a tener en su poder en desarrollo del presente contrato o destruirla de conformidad con los métodos adecuados y en observancia a lo previsto por la ley. En todo caso, deberá certificar que no existen en su poder copias de la información, ni archivos, ni programas, ni de la documentación entregada por **EL SUScriptor**.

CONTRATO DE SUSCRIPCION
Multiburo Grupo Jurad
Consulta de Información pública con un solo Click

DECIMA OCTAVA.- INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. Para todos los efectos legales de carácter administrativo, civil, penal, reglamentario y estatutario de la Entidad, en mi condición de representante legal del **PROVEEDOR** manifiesto bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende rendido y otorgado con mi respectiva firma en el presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con **EL SUSCRITOR**, especialmente en lo que se refiere a contratos de prestación de servicios o de asesoría directa o por interpuesta persona. En el evento de faltar a la verdad y a la buena fe contractual, al presente juramento y ocultar información, documentos o cualquier tipo de prueba que demuestren lo contrario, responderé integralmente por todos los daños y perjuicios que genere a la Entidad y/ o sus representantes, directivos y funcionarios sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

DECIMA NOVENA. - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD. EL **PROVEEDOR** manifiesta que posee el plan de contingencia para asegurar al **SUSCRITOR** la continuidad del objeto del presente contrato, garantizando la continuidad del contrato ante el acaecimiento de eventuales hechos y situaciones ajenas al **SUSCRITOR**.

VIGESIMA. - ANEXO DE SERVICIO Y OPERACIÓN. EL **PROVEEDOR** prestará sus servicios de acuerdo con las características, alcance, herramientas y enfoque estipulados en el **PROTOCOLO OPERACIONAL** que formaran parte del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - CLAUSULA AMBIENTAL. EL **PROVEEDOR** adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, para lo que dará formación e instrucciones específicas en materia de buenas prácticas medioambientales a su personal que vaya a prestar servicio en las oficinas y responderá por cualquier incidente medioambiental por él causado, liberando al **BANCO** de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

VIGESIMA SEGUNDA.- CONTROL DE RIESGOS. EL **PROVEEDOR** se compromete a cumplir con la gestión y control de los riesgos operativos asociados a los procesos que deba realizar para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y a implementar los controles adicionales que considere para la mitigación de los mismos.

VIGESIMA TERCERA. - MÉRITO EJECUTIVO. Para que las partes procedan judicialmente por la vía ejecutiva a solicitar el pago de las acreencias y reconocimiento de perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del presente.

El presente contrato se firma en dos ejemplares con igual valor probatorio del mismo tenor, para cada una de las partes con reconocimiento posterior ante notario público, por parte del proveedor, en la ciudad de Alh, el

CUATRO (4) del mes MAYO de 2020.

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Multiburo Grupo Jurad

Consulta de Información pública con un solo Click

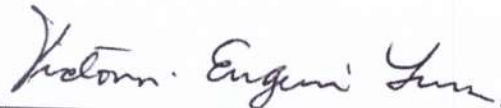
EL SUSCRITOR,

Victoria Eugenia Luna Rivera

Representante Legal

Cédula 31.2919.918

Avda 5C Nte 23DN-35, Cali



FIRMA

EI PROVEEDOR,

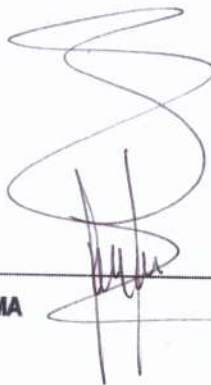
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS

Julio Alfonso Peña Camargo

Representante Legal Suplente

C.C. 80.267.902

Carrera 12ª No. 79-08 Oficina 301 – Bogotá DC



FIRMA